

1500542-35.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061509/2021 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 16568290 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 92/21/401 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2061509 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500542-35.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500542-35.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061509/2021 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 16568290 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 92/21/401 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2061509 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

RAFAEL PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos,

RAFAEL PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sob a acusação de que no dia 03 de março de 2021, por volta das 15h30min, na Avenida Henrique Gonçalves Baptista, nas proximidades do imóvel de nº. 1565, Centro, nesta cidade e Comarca de Barueri, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 35 porções de cocaína, com peso líquido de 30g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado, devidamente notificado (fls. 39), apresentou defesa preliminar (fls. 104/107), a qual não obistou o recebimento da denúncia (fls. 112/114). O réu foi

devidamente citado.

O Ministério Público deixou de ofertar proposta de acordo de não persecução penal diante da reincidência do réu (fls. 110).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, deixando o réu de ser interrogado em razão da sua revelia.

As partes apresentaram alegações finais por escrito.

O Ministério Público (fls. 168/169) requereu a condenação do acusado nos moldes da denúncia.

Por sua vez a defesa do acusado, em memoriais escritos (fls. 173/175), requereu que a ação penal seja julgada totalmente improcedente, por falta de provas e, subsidiariamente, pleiteou pela fixação de pena no mínimo legal.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido formulado pela Justiça Pública merece procedência.

Autoria e materialidade delitiva restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência (fls. 02/04); auto de exibição e apreensão (fls. 05/06); pelo laudo de constatação e de exame toxicológico (fls. 25/27 e 128/130), bem como pela prova oral colhida.

O réu, na Delegacia (fls. 09/10), optou por permanecer em silêncio.

Em Juízo, o acusado não compareceu ser ouvido, embora devidamente intimado, tendo sido decretada sua revelia (fls. 164).

As testemunhas Ricardo Martins Rodrigues e Marcos Vinícius Santana da Silva, policiais civis, nas oportunidades em que foram ouvidos, narraram que em apuração de denúncia anônima de tráfico de drogas visualizaram o investigado traficando no local indicado e encontraram uma sacola no bolso com 35 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada semelhante a "cocaína" e a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em notas miúdas. Foi encontrado, ainda, na posse do acusado um caderno contendo anotações análogas à contabilidade do tráfico de drogas. Indagado, o investigado confessou que realmente estava traficando drogas naquele local.

A testemunha Ricardo, ouvido em Juízo, ratificou a versão apresentada em solo policial.

Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, os depoimentos dos policiais devem ser considerados, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seus depoimentos ou retirem suas eficácias probatórias.

Nesse sentido decide a jurisprudência pátria: "PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese" (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

Restou comprovado, assim, que o réu trazia consigo as drogas descritas na denúncia e foi visto traficando no local por policias que realizavam diligências para averiguar denúncia anônima de tráfico de drogas.

Ademais, a forma como a droga estava embalada - porções individuais -, a quantidade - e a dinâmica da prisão do réu - deixam clara a sua intenção de mercancia da substância entorpecente.

E o réu não alegou nenhuma animosidade contra os policiais, os quais não teriam motivo para incriminá-lo indevidamente.

Nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, ante a ausência

de elementos que pudessem levar à sua exasperação. Pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, embora conste da certidão de fls. (131/132) o processo 0022198-46.2008 (em fase recursal), consta decisão de extinção de punibilidade pela prescrição (fls. 156/157), portanto o acusado é tecnicamente primário, não havendo atenuantes ou agravantes a serem observadas, nem causas de aumento.

Deve haver diminuição da pena, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11343/06, em face da primariedade do acusado e da inexistência de elementos de prova de que ele integre organização criminosa.

A diminuição poderá ser a máxima em razão das circunstâncias ordinárias da ocorrência e a moderada quantidade de entorpecentes. Pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Tratando-se de réu primário, e, em razão das circunstâncias ordinárias da apreensão das drogas, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação, nos moldes da execução, além do pagamento de mais 10 dias-multa.

Em caso de descumprimento fixo o regime inicial semiaberto, para início de cumprimento da pena, por se tratar de crime que traz nefastas consequências à sociedade, bem como para estimular o cumprimento da pena restritiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR RAFAEL PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial SEMIABERTO, substituídos por prestação de serviços à comunidade, no prazo da condenação e nos moldes da execução, além do pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, sendo 10 (dez) pela substituição da pena e 166 (cento e sessenta e seis) pelo preceito secundário da norma penal, por incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06.

Tendo em vista o regime ora imposto na sentença e substituição da pena, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado façam-se as devidas anotações e comunicações.

Incinere-se a droga, nos termos da lei.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.I.C.

Barueri, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA